

財政部訴願決定書（案號：第10400729號）

發文日期：104年11月18日

發文字號：台財訴字第10413957860號

訴願人：○○○

地址：○○○

代表人：○○○

訴願代理人：○○○

事務所：○○○

原處分機關：財政部北區國稅局

訴願人因101年度營利事業所得稅事件，不服原處分機關104年2月26日北區國稅法一字第10400030號復查決定，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人101年度營利事業所得稅結算申報，列報投資損失新臺幣（下同）287,317,251元，經原處分機關核定0元，應補稅額69,940,152元。訴願人不服，申請復查，未獲變更，遂向本部提起訴願。

理 由

一、按「營利事業所得之計算，以其本年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後之純益額為所得額。」及「長期投資之握有附屬事業全部資本或過半數資本者，應以該附屬事業之財產淨值或按其出資額比例分配財產淨值為估價標準，在其他事業之長期投資，其出資額及未過半數者，以其成本為估價標準。」為所得稅法第24條第1項前段及第63條所明定。次按「一、投資損失應以實現者為限；其被投資之事業發生虧損，而原出資額並未折減者，不予認定。二、投資損失應有被投資事業之減資彌補虧損、合併、破產或清算證明文件。」及「營利事業以應收債權、他公司股票或固定資產等作價抵充出資股款者，該資產所抵充出資股款之金額低於成本部分，得列為損失。」為行為時營利事業所得稅查核準則（下稱查核準則）第99條第1款、第2款前段及第100條第3款前段所規定。

二、本件訴願人係經營電視機製造業，101年度營利事業所得稅結算申報，列報投資損失287,317,251元，經訴願人說明：該損失係被投資公司Vo Corporation（設立於美國，以下簡稱Vo-US）進行組織架構重組，與Vo Corporation（設立於英屬開曼群島，以下簡稱Vo-Cayman）股份轉換而取得Vo-Cayman之股票，因Vo-Cayman股票淨值低於原始投資成本之投資損失。經原處分機關以Vo-US並無減資彌補虧損、合併、破產或清算之情形，且訴願人提示之鑑價報告無法證明股權轉換基準日之股票時價，爰不予認列。訴願人不服，主張營利事業以應收債權、他公司股票或固定資產等作價抵充出資股款者，該資產所抵充出資股款之金額低於成本部分，得列為損失，其轉換後取得之股權淨值低於原始投資成本，股份轉換損失實屬財產交易行為，符合首揭查核準則第100條規定，請重新審酌核認等，申經原處分機關復查決定略以：經查（一）按「有關課徵租稅構成要件事實之判斷及認定，應以其實質上經濟事實關係及所產生之實質經濟利益為準，而非以形式外觀為準，否則勢將造成鼓勵投機或規避稅法之適

用，無以實現租稅公平之基本理念及要求。」有最高行政法院82年度判字第2410號判決可資參照。(二) 就訴願人提示之股份轉換協議書、普通股股票價值鑑價報告及財務報告等資料影本查核：1、 訴願人於89年9月以10,000,000美元投資Vo-US普通股5,000,000股，嗣後Vo集團100年8月10日於英屬開曼群島設立Vo-Cayman，使Vo-Cayman成為 Vo-US控股公司，並以Vo-Cayman普通股1股換取Vo-US普通股5股，是以訴願人股權轉換後持有Vo-Cayman普通股 1,000,000股，此行為應屬投資架構轉換，股權轉換之調整，非其主張財產交易之行為，此股權轉換並未產生實質損失，其主張核不可採。2、Vo-Cayman於100年8月10日發行新股，訴願人於100年11月22日簽訂股份轉換協議書，協議書載明於7日內進行股權轉換，訴願人101年1月17日取得股票。經查提示普通股股票價值鑑價報告係Vo-Cayman102年3月31日之普通股股票價值分析，係對102年3月31日 Vo-Cayman股票價值所作之鑑價報告，非100年11月22日簽約時或轉換當時對雙方股票所作之鑑價報告，該鑑價報告無法證明股權轉換基準日股票之公平價值，換股比例是否合理暨該資產所抵充出資股款之金額低於成本之客觀性及準確性亦無從衡量，其主張核不可採，原查核定投資損失0元，並無不合等由，駁回其復查之申請。

三、 茲據訴願人訴願書，補充理由書及104年7月16日到部陳述意見，主張略以：

(一) 本案股份轉讓交易，係按抵充出資股款與原始投資成本差額計算，核與法令規定相符，且本案交易價格之認定營利事業以應收債權、他公司股票或固定資產等作價抵充出資股款者，該資產所抵充出資股款之金額低於成本部分，得列為損失，其轉換後取得之股權淨值低於原始投資成本，股份轉換損失實屬財產交易行為，應予核認。

(二)系爭股份轉讓之財產交易損失287,317,251元，遭否准認列，而轉換後取得之股利須申報收益，實有違租稅衡平原則。(三)對於投資架構轉換調整之股權交易，於最高行政法院92年度判字第1099號判決、第1749號判決及96年度判字第1369號判決，原處分機關均認產生財產交易所得應申報納稅，則本案財產交易損失，亦當予以核實認列，方符平等原則。(四)原處分機關以實質課稅原則認定本案為投資架構轉換，而有規避稅負情形，實有違誤，縱有認為不合營業常規交易安排，亦應按所得稅法第43條之1規定調整等，資為爭議。

四、 第查：

(一) 按「一、投資損失應以實現者為限；其被投資之事業發生虧損，而原出資額並未折減者，不予認定。二、投資損失應有被投資事業之減資彌補虧損、合併、破產或清算證明文件。」為查核準則第99條第1款、第2款前段所規定。本件訴願人於89年9月以10,000,000美元投資Vo-US普通股5,000,000股，嗣後Vo集團於100年8月10日在英屬開曼群島設立Vo-Cayman，使Vo-Cayman成為Vo-US控股公司，並以Vo-Cayman普通股1股換取Vo-US普通股5股，訴願人以Vo-Cayman股票淨值低於原始投資成本為由，列報投資損失287,317,251，惟Vo-US無減資彌補虧損、合併、破產或清算情形，尚不符合前開查核準則第99條「投資損失」之規定，原處分機關否准認列，並無不合。

(二) 嗣訴願人主張本件轉換後取得之股權淨值低於原始投資成本，應屬財產交易損失乙節，按「一、資產之未折減餘額大於出售價格者，其差額得列為出售資產損失。二、資產之交換，應以時價入帳，如有交換損失，應予認列。其時價無法可靠衡量時，按換出資產之帳面價值加支付之現金，或減去收到現金，作為換入資產成本入

帳。三、營利事業以應收債權、他公司股票或固定資產等作價抵充出資股款者，該資產所抵充出資股款之金額低於成本部分，得列為損失。」為查核準則第100條所規定。本件Vo-Cayman於100年8月10日發行新股，訴願人於100年11月22日簽訂股份轉換協議書，協議書載明於7日內進行股權轉換，訴願人於101年1月17日取得股票。經查所提示普通股股票價值鑑價報告係Vo-Cayman102年3月31日之普通股股票價值分析，係對102年3月31日Vo-Cayman股票價值所作之鑑價報告，非100年11月22日簽約時或轉換當時對雙方股票所作之鑑價報告，該鑑價報告無法證明股權轉換基準日股票之公平價值，換股比例是否合理暨該資產所抵充出資股款之金額低於成本之客觀性及準確性亦無從衡量。又依上開規定，當時價無法可靠衡量時，應按換出資產之帳面價值加支付之現金，或減去收到現金，作為換入資產成本入帳，本件訴願人無法提供足資證明股權轉換基準日股票時價之證明文件，其時價既無法可靠衡量且無收付現金，自應依換出資產之帳面價值(即投資成本)作為換入資產成本入帳，因此尚無已實現之損益，訴願人主張，委無足採。

(三) 至訴願人主張股份轉換之財產交易損失遭否准認列，而轉換日後取得之股利收入需申報收益，實有違租稅衡平原則乙節，查股份轉換之財產交易損失，係於股權轉換年度(即訴願人主張之t年)就投資成本大於出售價格部分認列之損失，認列損失年度為股權轉換基準日，而轉換日後(即訴願人主張之t+1年)取得之股利收入為被投資公司股東同意或股東會決議分配之盈餘，認列收益年度為被投資公司所訂分派股息及紅利基準日之年度，倘被投資公司當年度經股東同意或股東會決議不分配盈餘時，則得免列投資收益；因此股份轉換之財產交易損益與日後取得之股利收入，不僅其認列年度不同，其課稅客體也不同，營利事業自應依各年度之收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後之純益額為所得額，依法負納稅義務，因此尚無訴願人所稱有違租稅衡平原則之情事。

(四) 另訴願人主張應比照最高行政法院92年度判字第1099號等3判決，對財產交易所得之認定原則(即以股權轉換日被投資公司之股權淨值為出售價格)，核定本件財產交易損失乙節，查上揭最高行政法院等3判決，係出售股權及股票作價抵繳股款，與本件股票交換之情形明顯不同，且股票交換之損益應依查核準則第100條第2項規定，其時價無法可靠衡量時，按換出資產之帳面價值加支付之現金，或減去收到現金，作為換入資產成本入帳，本件訴願人無法提供足資證明股權轉換基準日股票時價之證明文件，其時價既無法可靠衡量且無收付現金，自應依換出資產之帳面價值(即投資成本)作為換入資產成本入帳，並無已實現之損益。

(五) 按「營利事業與國內外其他營利事業具有從屬關係，或直接間接為另一事業所有或控制，其相互間有關收益、成本、費用與損益之攤計，如有以不合營業常規之安排，規避或減少納稅義務者，稽徵機關為正確計算該事業之所得額，得報經財政部核准按營業常規予以調整。」所得稅法第43條之1 定有明文。本件訴願人對Vo-US僅持有1%股權，尚非具有從屬關係，自無所得稅法第43條之1 規定之適用。綜上，原處分機關否准認列系爭損失287,317,251元，經核並無不合，訴願人所訴，委無足採，本件原處分應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項決定如主文。